

术推广中心更名为某县农业科技咨询中心，法定代表人变更为某县农业与茶果局在职员工徐某。2007年8月3日，某县农业与茶果局（甲方）与易某（乙方）签订《协议书》，约定：“乙方向甲方缴纳履约保证金10万元和承包金21.899万元，第一年承包金应在协议签订当日17:00前一次性缴清，第二年承包金应在2008年7月3日前交清，第三年承包金应在2009年7月3日前交清，第四年承包金应在2010年7月3日前交清，第五年承包金应在2011年7月3日前交清。”2007年8月8日，某县农业与茶果局向原某县工商局出具函，载明：“经投标，某县农业科技咨询中心经营权已由我局技术人员易某同志经营承包，承包期五年（2007年8月3日至2012年8月2日）。”2007年8月9日，某县农业科技咨询中心法定代表人变更为易某。2007年8月14日，某县农业与茶果局作为甲方、易某作为乙方共同签署《备忘录》，主要载明：“甲方申请设立的‘某县农业科技咨询中心’由乙方承包经营，原注册资金55万元，形成资产，由甲方管理，没有用于乙方经营活动，乙方承包期满后也就不必缴纳注册资金。”2007年8月21日，易某支付某县农业与茶果局履约保证金10万元。2009年9月13日，某县农业与茶果局出具《证明》，载明：“将我局设立的某县农业科技咨询中心所有产权及经营权全部转让给陈某。”某县农业与茶果局作为甲方、陈某作为乙方，双方于2009年12月12日签署《某县农业科技咨询中心股权转让合同》，于2010年8月18日签署两份《某县农业科技咨询中心股权转让合同》，合同均约定某县农业与茶果局将某县农业科技咨询中心100%股权转让给陈某，且2009年12月12日双方签署的合同终止。但两份合同对转让金额约定不同，其中由某县市场监督管理局备案存档的合同（以下简称合同A）中载明：“转让金额由双方另行约定”，另一份由陈某持有的合同（以下简称合同B）则载明：“甲方同意将某县农业科技咨询中心100%的股权共153.798万元出资额，以153.798万元转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权，乙方必须自2010年8月3日起至2012年8月2日止分期付给甲方153.798万元股权转让金。”2010年9月8日，某县农业科技咨询中心更名为某县新合作农业科技咨询公司，由全民所有制变更为有限责任公司（自然

人独资), 法定代表人变更为陈某, 由某县农业与茶果局出资55万元变更为陈某出资50万元。2011年4月13日, 易某支付某县农业与茶果局履约保证金50万元。2011年8月1日, 原某县工商行政管理局核准某县新合作农业科技咨询公司注销登记。2018年12月28日, 根据《某县机构改革实施方案》的要求, 某县农业与茶果局更名为某县农业农村局。2022年10月23日, 陈某出具加盖其个人印章的《关于要求减免某县新合作农业科技咨询公司转让费40万元的情况说明》, 主要载明: “陈某于2007年8月承包某县农业与茶果局下属‘某县农业技术服务推广中心’的经营权, 承包期限5年……2011年某县农业与茶果局把‘某县新合作农业科技咨询公司’及其100多个分支机构按100万元转让费转让过户至陈某名下, 陈某于2011年4月上交某县农业与茶果局转让费50万元, 加上之前承包‘某县农业技术服务推广中心’的押金10万元, 共计上交转让费60万元, 尚欠转让费40万元……本人当时有口头向县农业与茶果局提出减免余下40万元转让费的要求, 局领导有口头同意, 但没有给出书面答复, 本人也就未继续支付余下的40万元转让费。综上所述, 本人陈某再次向某县农业农村局提出减免余下40万元转让费的要求……”

【案件焦点】

1. 某县农业农村局主张易某、陈某应向其支付股权转让款是否超过诉讼时效; 2. 如未超过诉讼时效, 股权转让款的支付主体如何确定。

【法院裁判要旨】

福建省安溪县人民法院经审理认为: 某县农业与茶果局与陈某于2010年8月18日签署两份内容相似、股权转让金额不同的《某县农业科技咨询中心股权转让合同》, 原告提交的某县农业与茶果局会议记录经编码归档, 其真实性足以确认, 且会议记录内容与其他证据能够互相印证。载有付款期限的股权转让合同即合同B, 并未实际履行。陈某辩称合同B 股权转让金为153.798万元, 与其出具的《关于要求减免某县新合作农业科技咨询公司转让费40万元的情况说明》所载股权转让金额互相矛盾, 庭审中, 陈某亦自认尚欠原告股权转让款

40万元，故二被告以其持有但未经存档的合同B，主张本案的诉讼时效已经于2014年8月2日届满，与事实不符，本院不予采信。综上，可认定某县农业与茶果局与陈某约定股权转让款为100万元，实际履行的合同系经过安溪县市场监督管理局备案存档的合同A，因合同A中未约定股权转让款支付期限，因此原告起诉请求二被告支付尚欠的转让款40万元未超过诉讼时效，应予支持。根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条第二款之规定，虽然本案系陈某、易某在婚姻关系存续期间以陈某个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，但从原告提供的证据可以看出易某长期参与管理某县新合作农业科技咨询公司，并出任监事一职，足以证实本案债务系用于夫妻共同生活、共同生产经营，故本案债务依法应认定为陈某、易某的夫妻共同债务。综上，2010年8月18日某县农业与茶果局与陈某签署的合同A系当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，双方当事人均应依约履行各自的合同义务。陈某依约应向原告支付尚欠的股权转让款40万元，因本案诉争债务系夫妻共同债务，易某应承担共同还款责任。原告请求二被告自2010年9月8日起支付资金占用费，于法无据，不予支持，资金占用费可自原告起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(3.65%)计算。

福建省安溪县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百七十七条、第五百七十九条、第一千零六十四条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

一、陈某、易某应于本判决生效之日起十日内支付某县农业农村局股权转让款40万元及资金占用费(自2022年11月21日起以40万元为基数，按年利率3.65%计算至款项实际付清之日止)；

二、驳回某县农业农村局的其他诉讼请求。

易某、陈某不服一审判决，提起上诉。福建省泉州市中级人民法院经审理认为：关于诉讼时效的问题。根据在案证据，双方对于陈某于2022年10月23日出具的加盖其个人印章的《关于要求减免某县新合作农业科技咨询公司转让

费40万元的情况说明》真实性均无异议，故对该证据的真实性应予确认，可以作为定案依据。根据该情况说明的内容，陈某承认其尚欠某县农业农村局转让费40万元并向某县农业农村局提出减免余下40万元转让费的要求。因此，陈某的前述说明已具有确认债务并承诺偿还的意思表示，根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十九条第一款的规定，于某县农业农村局享有的债权而言，理应构成诉讼时效中断，故无论某县农业农村局之前是否存在催讨行为，其提起本案诉讼尚在法定的三年诉讼时效期间内，易某、陈某上诉所称的某县农业农村局已超过法定的诉讼时效期间，于法无据，不能成立。

福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在股权转让款支付期限不确定的情况下，转让方主张股权转让款债权的诉讼时效期间的起算点应如何认定，司法实践中有不同的裁判观点。第一种观点认为，双方在股权转让合同中没有约定股权转让款的支付时间，股权转让方已实际转让股权，变更登记亦已办理完毕，但受让方未支付股权转让款，转让方应当自知道自己的权利受到侵害之日起三年内主张权利，即从自变更股权登记时开始计算。第二种观点认为，合同未约定股权转让款的支付时间，转让方有权要求随时履行。根据要求履行的情形，结合《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第四条之规定，计算该债权的诉讼时效。

笔者支持第二种观点，股权转让行为属于当事人意思自治范畴，股权转让款诉讼时效期间的起算点应更多从合同履行期限约定不明的角度考虑，单纯以自变更股权登记时点认为转让方应当知道自己的权利受损，并开始计算诉讼时效，缺乏合同依据。《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第四条规定：“未约定履行期限的合同，依照民法典第五百一十

